



Documento Interno de Trabajo

Asunto: Posibles actuaciones a iniciar por Luchy Playa Blanca, S.L en el complejo Sun Park

Fecha: enero de 2018

Desde abril del año 2008, se han sucedido una serie de acontecimientos que han obstaculizado la gestión y la explotación turística del Complejo Sun Park. Brevemente, la razón de ello es que una minoría de propietarios, liderados por la propietaria D^a Asunción Aizpurúa, decidió (i) retirarse unilateralmente del régimen de explotación del Complejo, basado en el principio de unidad de explotación y (ii) utilizar privativamente sus unidades alojativas (incluyendo, pero no limitado a, su explotación turística privativa).

Esta conducta de una minoría de comuneros ha lastrado la actividad económica del Complejo: supuso la disminución de las unidades alojativas del hotel, la imposibilidad de concertar acuerdos económicamente beneficiosos con tour operadores y agencias de viajes, el impago generalizado de las cuotas de comunidad, etcétera.

Esta situación de bloqueo está impidiendo que la gestión del Complejo sea llevada a cabo de conformidad con los Estatutos de la Comunidad de Propietarios y la normativa canaria, con arreglo a los cuales el Complejo está destinado a su explotación turística como una sola unidad. En efecto, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, la explotación de los hoteles en régimen de condominio (como es el caso del Complejo Sun Park) debe realizarse de forma unificada, no estando permitido dar a las unidades de alojamiento que lo integran un uso residencial.

Es por ello que Luchy Playa Blanca, tan pronto como salga del concurso de acreedores, incoará el correspondiente procedimiento judicial frente a los 37 comuneros disidentes para que (i) se declare su obligación de avenirse a la explotación unitaria hostelera del Complejo; (ii) se les condene a estar y pasar por la anterior declaración; y (iii) se ordene ceder la explotación del Complejo a una empresa de gestión para que ésta desarrolle la actividad turística en los



términos previstos en los Estatutos de la Comunidad de Propietarios y en la normativa canaria.

**

Since April 2008, there have been a series of events that have blocked the management and tourist exploitation of the Sun Park Complex. Briefly, the reason for this is that a minority of owners, led by the owner D^a Asunción Aizpurúa, decided to (i) unilaterally withdraw from the exploitation regime of the Complex, which is based on the principle of unitary exploitation, and (ii) use their properties privately (including, but not limited to, private tourist exploitation).

This behavior of a minority of owners has hampered the economic activity of the Complex: it meant the reduction of hotel accommodation units, the impossibility of entering into economically beneficial agreements with tour operators and travel agencies, the general non-payment of the community fees, and so on.

This blocking situation is preventing the management of the Complex from being carried out in accordance with the Statutes of the Community of Owners and the Canarian regulations, according to which the Complex is destined to its tourist exploitation as a single unit. In fact, in accordance with article 30 of Law 2/2013, of May 29, on the Renewal and Modernization of the Tourism in the Canary Islands, the exploitation of hotels under condominium (as it is the case of the Sun Park Complex) must be carried out in a unified way, not being allowed to give a residential use to the properties that integrate the Complex.

That is why Luchy Playa Blanca, as soon as it comes out of the bankruptcy, will institute the corresponding judicial procedure against the 37 dissident owners, requesting the Court (i) to declare their obligation to consent the unitary exploitation of the Complex; (ii) to condemn them to comply with said declaration; and (iii) to order the assignment of the exploitation of the Complex to a management company for it to develop the tourist activity in the terms provided in the Statutes of the Community of Owners and in the Canarian regulations.
